

권 고

1. 제 목 : 담보부채권 인수시 선순위조세채권 파악 방안 필요
2. 소관부점 : 채권인수처
3. 내 용 :

가. 업무개요

채권인수처는 「업무분장세칙」 제17조에 따라 일반채권 인수업무의 기획·조정 및 인수 실사 등의 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「부실채권 인수업무규정」(이하 “규정”이라 한다) 제9조 제1항에 따르면 부동산 담보부채권의 매입대금은 ①[그림 1] 산식에 따라 산정하거나, 같은 조 제8항에 따라 ②매각금융회사 등과 공사가 합의하여 선정한 평가기관이 제시한 가격으로 산정할 수 있도록 되어 있고

[그림 1] 부동산 담보부채권 매입대금 산식

$$\text{매입대금} = (\text{예상매각가}^* - \text{총선순위채권}) \div (1 + \text{현가할인율})^n(\text{할인기간})$$

* 예상매각가 = 감정평가액 × 용도별·지역별 평균낙찰가격률

위 ①의 산식에 따른 총선순위채권액은 ‘선순위 법정·약정담보물권¹⁾’과 이사회에서 감정평가액의 일정비율로 정하는 ‘우발성 선순위채권’의 합계액으로 하도록 되어 있으며(규정 제9조 제5항), 위 ②의 방식에 따른 평가기관의 총선순위채권액 산정은 경매사건이 진행(배당요구종기 도과기준)되는 경우 선순위 법정·약정담보물권 채권액을, 경매사건이 진행되지 않는 경우 선순위 법정·약정담보물권 채권액 확인이 어려워 우발 선순위 채권액²⁾을 적용하고 있다.

한편, 채권인수처는 현재 부동산 담보부채권을 확정가 인수방식³⁾으로 하는 경우에는 위 ②의 방식으로 매입대금을 산정하고 있으며, 매입대금을 매각금융회사와 합의하기 전에 평가기관으로부터 평가결과를 받아 검토·보완하는 등의 검증을 실시하고 있다.

따라서, 채권인수처는 평가기관이 제시한 가격으로 매입대금을 산정할 때에는 총선순위채권액이 적정하게 산정되었는지를 검토한 후 채권을 인수하여 채권 회수 부족으로 인한 매입대금 손실 발생을 방지하고 수익을 도모하여야 한다.⁴⁾

1) 「부실채권 인수업무세칙」 제11조(총선순위채권액 산정) ① 규정 제9조제5항의 총선순위 채권액 산정에 있어 법정·약정 선순위채권액은 채권서류, 등기부등본, 임대차조서 및 사후관리 서류(경매기록열람조서 포함한다) 등으로 확인 가능한 다음 각 호의 선순위채권의 합계액으로 한다.

1. 법정 선순위채권 : 최우선변제권이 있는 임차보증금, 사실상 전세권과 같은 법적 효력이 있는 임차보증금, 임금채권 및 우선변제 조세채권 등
2. 약정 선순위채권 : 선순위 (근)저당권, 선순위 전세권, 채권자·채무관계자(또는 이해관계인)간에 합의하여 약정한 선순위채권 등

2) 확인된 선순위 법정·약정담보채권액이 있을 경우, 우발 선순위채권액(감정평가금액 × 2%) 중 큰 값을 적용

3) 계약체결 시 매입대금을 매각금융회사등에 지급함으로써 종결되는 인수방식

4) 인사혁신처 「2019년 적극행정 운영지침」 제5장, ‘소극행정 혁파’에서는 “업무와 관련된 중요한 정보·지식·의견 등을 파악하지 않고 처리하는 행위”를 소극행정의 한 유형으로 적시

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 채권인수처에서 담보부채권을 인수하여 최근 1년간 12개 지역본부에서 담보물건 법원 경매를 진행하였으나 공사에 배당된 금액 없이 종결된 사례를 점검한 결과

2019. 6. 27. 채권인수처가 인수한 담보부채권 ○○○○○○○○○(주) XXXX-XX(채무자 ○○○)의 경우 담보물건 ‘기재 생략’의 등기부등본을 보면 2015. 12. 15. ○○○으로 소유권 이전 등기(거래가액 80,000천 원)와 동시에 ○○○○○○○○○이 근저당권을 설정(채권최고액 69,600천 원)하였고

그로부터 약 4개월이 지난 2016. 4. 27. ○○○세무서가 압류 등기 하였는데, 2019. 6월 시점에 해당 압류 등기로 미루어 채무자의 체납액이 존재하는데, 경매가 진행되지 않아 정확한 체납세액을 알 수 없는 상태(개인정보)에서 [표 5]와 같이 2개 평가기관은 우발선순위 채권액을 적용하고 평가하여 매입대금을 약 54백만 원으로 산정하였고 채권인수처는 평가기관이 제시한 가격대로 인수하였다.

[표 5] ○○○○○○○○○(주) XXXX-XX 평가 내역

구분	예상 낙찰가액 (A)	경매비용 (B)	우발 선순위 채권액 (C)	경매 회수액 (A-B-C)	예상 배당회수액* (Loan Cap)	총채권액** (공사매입 Cap)	공사매입 Cap에 대한 현재가치 할인
▲▲	78,551,000	2,369,959	2,200,000	73,981,041	58,789,409	54,307,862	53,727,654
○○	68,002,000	2,611,959	2,200,000	63,190,041	59,100,184	54,307,862	53,659,780

* 예상배당일까지 추가 발생이자 적용[(원금+정상이자+연체이자)+추가발생이자]

** 경매 미개시건일 경우 채권확정일 기준(원금+정상이자)

이후 채권관리부점인 ◇◇지역본부는 동 채권의 담보물건에 제3자가 강제경매 신청⁵⁾한 사건(◇◇지원 ××××타경×××××)에 대해 2020. 4. 24. 경매기록을 열람하였는데, 그 결과 채권 매입대금 산정 시 고려되지 않았던 선순위 조세채권자 ○○○세무서가 배당 요구한 채납액 152백만 원이 있음을 알게 되었고, 해당 채납액은 2003. 10. 1.부터 2005. 2. 1.(법정기일)까지 부과된 부가가치세(본세 80백만 원, 가산세 72백만 원)로 채무자 ◎◎◎은 본 담보물건 취득일 이전에 상당한 채납액이 있었던 것으로 확인되었으며

동 담보물건은 2020. 10. 28. 2차 매각기일에 70,010천 원에 매각되었고 2021. 1. 28. 배당일에 선순위채권자에게 67,862천 원(임금채권 1,483천 원, ▲▲▲ 당해세 111천 원, ○○○세무서 부가세 등 66,268천 원)이 배당되었을 뿐 공사에는 배당되지 않아 담보권 정리 회수액이 전혀 없었으며, 모기지보험금 23백만 원을 수령함에 따라 최종적으로 매입대금 54백만 원에서 31백만 원의 손실이 발생하였다.

한편, 대다수 제1금융권 등 다수 금융회사에서는 근로소득자 외에 사업자(개인·법인)가 주택담보대출을 신청할 때에는 설정할 담보권보다 앞선 조세채권이 있는지를 확인하고 추후 채권보전을 위해 국세 및 지방세 완납증명서를 제출하도록 하고 있으나, 본 담보부채권 양도 금융회사인 ○○○○○○○○○(주)는 2015. 12. 15. 대출과 동시에 근저당권을 설정하면서 채무자 ◎◎◎이 법인 사업자임에도 세금 완납증명서를 징구⁶⁾하지 않은 것으로 확인되었다.

5) 공사는 본 담보물건에 대하여 2019. 8. 19. 경매신청(고양지원 xxxx타경xxxxx)하였으나 2019 .9. 10. 채무자가 하우스푸어 채무조정 신청하여 경매를 취하하였고 2020 .1. 8. 제3자가 경매신청하여 하우스푸어 채무조정 기한의이익이 상실됨(2020. 3. 31. 중복경매신청)

[소관부점 의견] 채권인수처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며 담보물건에 과세기관 압류등기가 있는데 경매 미진행 등으로 채납액 내용을 알 수 없을 경우 선순위조세채권액을 최대한 확인할 수 있는 방안에 대해 검토하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

채권인수처장은 담보부채권 인수시 선순위조세채권을 파악하지 못하여 매입대금 손실을 초래하는 사례가 발생하지 않도록 인수 단계에서 점검하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)

6) 감사기간 중 2개 지역본부에 ○○○○○○○○으로부터 인수한 채권서류를 확인한 결과 근로소득자 및 사업자 채무자 모두 세금완납증명서를 찾아볼 수 없었으며 ○○○○○○○○○에 유선 확인 결과 현재는 대출 실행시 세금완납증명서를 징구하고 있다고 함